

Nr. 135 Staatssekretärbesprechung im Reichsinnenministerium vom 4. April 1935, 11 Uhr

R 18/5439, S. 619–627 Sitzungsvermerk des RIM¹

Anwesend: StS Pfundtner (Vorsitz), Grauert, Stuckart, v. Bülow, Posse, Reinhardt, Backe, Krohn, Schlegelberger, Landfried, Willikens; GenMaj. v. Reichenau; StM Adolf Wagner (Bayern); StR MD Neumann; MR Wienstein; MD Rettig, MR Hartrodt (RAM); MR Danckwerts, Medicus (RIM); weitere nicht genannte Referenten.

Beginn: 11:00

Ort: Reichsinnenministerium

[UMBAU DER LANDESREGIERUNGEN UND OBERSTEN LANDESBEHÖRDEN ZUR REICHSMITTELINSTANZ]

[...]²

Der Vors[itzen]de ging aus von der Rede des Reichsministers Dr. Frick gelegentlich des Staatsaktes anlässlich der Verreichlichung der Justiz³. Vors, legt eingehend die Gründe dar, die die Reformmaßnahmen bezüglich der Mittelinstanz dringend machen, betont den Grundsatz der Einheit der Verwaltung und die Notwendigkeit, trotzdem den Reichsressorts eine Einwirkungsmöglichkeit auf die obersten Landesbehörden, d.h. auf die einheitliche Reichsmittelinstanz als nachgeord-

¹ Ungezeichnet, wohl von MR Medicus gefertigt; s. R 18/5439, S. 617. Parallelaufzeichnungen durch MR Wienstein in: R 43 II/496, Bl. 253f.; durch MR Hartrodt/RAM in: R 41/635, Bl. 126–130; durch das RJuM in: R 22/3, Bl. 3. Vgl. auch APK II 3, Reg. Nr. 30451. Mit RdErl. vom 30. 3. 35 hatte der RIM die Reichsstatthalter und außerpreuß. Landesregierungen ersucht, bis auf weiteres von allen organisatorischen Maßnahmen in der Umgliederung oberster Landesbehörden abzusehen, und gleichzeitig sämtliche Reichsminister sowie den StSRk zu der Besprechung eingeladen. Über die Veranlassung und den Themenkreis war ausgeführt: „Da nicht nur eine Reihe von *Landesregierungen* mit einer Neuordnung ihrer Zentralverwaltung befaßt sind, sondern auch seitens mehrerer *Reichsressorts* erwogen wird, durch Übernahme der Zuständigkeiten von obersten Landesbehörden auf das Reich eine Änderung im Aufgabenbereich und damit in der Organisation der Landesregierung eintreten zu lassen, ist eine Erörterung der hiermit zusammenhängenden Fragen im Kreise der Reichsressorts erforderlich. In diesem Zusammenhang soll auch die Frage der Wiederbesetzung freigewordener und in Zukunft frei werdender Länderministerien behandelt werden. [...] Bei dieser Besprechung werden auch die schwebenden Zuständigkeitsfragen zwischen den Reichsressorts behandelt werden müssen, deren Bereinigung die Voraussetzung für einen einheitlichen Aufbau der Reichsmittelinstanz (Landesregierung, oberste Landesbehörden) ist.“ R 18/5439, S. 561 f.; R 43 II/496, Bl. 252. Jedoch wurden offene Kompetenzfragen der Zentralinstanz dann nicht in dieser Sitzung, sondern in zweiseitigen Ressortverhandlungen ausgeräumt. Es ging hierbei (1) um Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes, der Gewerbeaufsicht und wirtschaftlich-technischer Angelegenheiten, über die RWiM und RAM in der Folge eine Übereinkunft erzielten (R 43 II/496, Bl. 137–146), welche durch FüE vom 2. 5. 35 (RGBl. I S. 581) sanktioniert wurde, (2) um konkurrierende Zuständigkeiten des RIM und RErZM in Kirchensachen, die mit Errichtung des neuen RKiM durch FüE vom 16. 7. 35 (RGBl. I S. 1029) ihre Erledigung fanden, schließlich (3) um notwendige Abgrenzungen zwischen RIM und RAM in Angelegenheiten des gesundheitlichen Arbeitsschutzes und der Wohlfahrtspflege; hierzu Dok. Nr. 127.

² Angaben zum Teilnehmerkreis.

³ Am 2. 4. 35 in Berlin; s. Dok. Nr. 85 Anm. 3. Laut DNB hatte Frick dort u.a. gesagt: „Der Grundsatz, daß die Verwaltung des Staates eine Einheit bildet, ist eines der wichtigsten organisatorischen Gesetze, das für jedes geordnete Staatswesen und ganz besonders für den nationalsozialistischen Staat gilt, für den sich dieser Grundsatz schon zwangsläufig aus dem Führergedanken ergibt. – Eine der wichtigsten Aufgaben des Nationalsozialismus auf dem Gebiete der Verwaltung ist es daher, die verlorengegangene Einheit der Verwaltung soweit als möglich wieder herzustellen [...]. Zur Überleitung der allgemeinen Landesverwaltung und ihrer Zweige in die Reichsverwaltung muß ein Weg beschritten werden, der die Einheit der Verwaltung gewährleistet. Der erste Schritt in dieser Richtung ist mit der Zweiten Neuaufbauverordnung [vom 27.11. 34, RGBl. I S. 1190; s. Dok. Nr. 88 Anm. 5] und dem neuen Reichsstatthaltergesetz [vom 30. 1. 35, RGBl. S. 65; Dok. Nrr. 85 P. 2, 88] getan; beide gestalten – in Preußen den Oberpräsidenten und in den übrigen Ländern den Reichsstatthalter – zu einer einheitlichen Verwaltungsinstantz um und stellen sie mit umfassenden Befugnissen gegenüber allen Zweigen der Verwaltung aus.“ R 43 II/1505, Bl. 170–173; R 18/5439, S. 589 f.

nete Dienststelle sämtlicher Reichsressorts zu verschaffen. Hinweis auf die derzeitige „kollegiale“ Zusammensetzung der Regierung und auf die Notwendigkeit der Klarstellung des *Führerprinzips*. Frage der differenzierten Behandlung eines Landes wie Bayern mit seinem dreistufigen Verwaltungsaufbau. Möglichkeiten der *Normung*⁴.

Minister Wagner begrüßt den vom Vors, in den Vordergrund gestellten Grundsatz der Einheit der Verwaltung und die beabsichtigte Verhinderung des Aufziehens von Reichssonderverwaltungen. Minister Wagner wünscht zunächst *einheitliche* großzügige Planung auf weite Sicht sowohl hinsichtlich der Gliederung der Zentralinstanz (Verminderung der Ministerien!), der Gliederung der Mittelinstanz und der Verteilung der Zuständigkeiten zwischen Zentrale und Mitte. Er bekennt sich vollinhaltlich zur Notwendigkeit einheitlicher Zusammenfassung der Verwaltung der Mittelinstanz und wendet sich gegen jegliche Teilmaßnahme⁵.

Staatssekretär Grauert äußert sich näher zur Notwendigkeit der Einheit der Verwaltung der Mittelinstanz und zeigt am preußischen Oberpräsidenten, wie etwa die Lösung praktisch gefunden werden muß. Gerade die Unmöglichkeit, in der *Zentrale* eine scharfe Zuständigkeitsverteilung zu finden, zwingt zur *Zusammenfassung* in der Mittelinstanz zwecks Überbrückung von Zuständigkeitsüberschneidungen in der Zentrale. Schärfste Bekämpfung jeglicher Neueinrichtung von Sonderverwaltungen. Differenzierung etwa für Bayern, wo zunächst noch Ministerien belassen werden könnten, die den Reichsministerien entsprechen⁶.

General von Reichenau zeigt an der Reichswehr die Sicherstellung des Führerprinzips und die Herstellung *einheitlicher* Verantwortung für die Verwaltungsbezirke.

Staatssekretär Krohn⁷ spricht sich unbedingt für das Führerprinzip aus. Dieses sei jedoch nur durchführbar, wenn auch gewährleistet ist, daß der Führer in der Mittelinstanz dem verantwortlichen Leiter in der Zentralinstanz gehorcht. Wenn dies nicht mehr als bisher sichergestellt sei, dann würde die Neuordnung mehr Gefahren als Vorteile bringen. Staatssekretär Krohn begrüßt bei den zur Diskussion stehenden Reformgedanken die Möglichkeit, bisher getrennte, aber doch sachlich zusammenhängende *Verwaltungsweige des Reichs untereinander* zu verbinden und *zugleich* diese an die einheitliche Landesverwaltung heranzuholen. – Die Dezentralisation ist erst dann möglich, wenn die Mittelinstanz entsprechend geformt ist⁸.

⁴ Zum damit angedeuteten Problemkreis s. im einzelnen die Besprechungsunterlage Pfundtners: Dok. Nr. 134.

⁵ Teilweise abweichend hiervon die Wiedergabe der Diskussion in der Aufzeichnung Hartrodts (o. Anm. 1): „Im Anschluß an die Ausführungen des Bayerischen Ministers des Innern Wagner, der sich für die Einlegung einer Atempause unter vorläufiger Abbremsung der Gesetz- und Verordnungsmaschine, für eine Abstandnahme von Sonderaktionen und von der Heranholung weiterer Zuständigkeiten an das Reich sowie für die Schaffung der Gauverwaltung als Spiegelbild der Reichszentralverwaltung aussprach, wurde von verschiedenen Seiten, darunter Minister Wagner, die Auffassung vertreten, eine sachliche Unterstellung der Fachabteilungen der Mittelinstanz unter das Fachressort des Reichs sei durchaus möglich; man sollte die Kanäle von oben nach unten möglichst senkrecht ziehen. Die Zusammenfassung in der Hand des künftigen Chefs der Mittelinstanz ergebe sich aus der dienstlichen Unterstellung der Abteilungsleiter. Der heutige Zustand, bei dem der Reichsstatthalter dem Fachminister nur in besonders normierten Fällen Weisung geben könne, sei nicht schlecht und solle deshalb als Vorbild genommen werden.“

⁶ Vgl. Dok. Nr. 134 Anm. 6.

⁷ In der Vorlage fälschlich: Krohne.

⁸ Der Beitrag Krohns ist in der Aufzeichnung Hartrodts (o. Anm. 1) wesentlich plastischer wiedergegeben: „Staatssekretär Dr. Krohn führte aus, für das RAM bestehe der Zwang zum alsbaldigen Handeln. Es sei unbedingt erforderlich, die Souveränitätsbefugnisse der Länder schleunigst an das Reich heranzuziehen, sonst organisierten die Länder jedes für sich. Das Hauptproblem: das Verhältnis Reichs- und Landesressort, sei zwischen dem Reich und Preußen durch die Personal- oder Realunion der Ministerien gelöst. Es sei nun die Aufgabe, dieses Verhältnis in der Zentralverwaltung auch auf die übrigen Länder zu übertragen. Es bestehe die Gefahr, daß die Reichsministerien nur preußisch regieren lernten, während sie auch in den anderen Ländern regieren lernen und möglichst schnell regierungsfähig werden müßten. [...] Das RAM habe nicht die Absicht, eine neue Reichsverwaltung aufzuziehen, sondern lediglich den Rest der Zentralverwaltung in den Ländern auf das Reich zu übernehmen. Das, was an Hoheitsaufgaben dieser Art in Frage komme, werde auf dem Gebiet der Sozialverwaltung nicht allzuviel mehr sein. Für diese Frage sei das Prinzip, wie die Mittelinstanz künftig aussehen solle, ob sie nach dem Führerprinzip oder nach dem Kollegialsystem regiert werde, gleichgültig. Unerläßlich sei aber – und er habe Anlaß, dies besonders zu betonen – auch für eine nach dem Führerprinzip aufgezugene Mittelinstanz, daß sie der Reichszentralinstanz auch gehorche und die ihr erteilten Weisungen ausführe. Die Konzentrierung der Macht bringe jedenfalls die Gefahr mit sich, daß sich eine so ausgestaltete Stelle um Weisungen überhaupt nicht mehr kümmere oder sich über sie hinwegsetze. Insofern müßten unbedingt Sicherungen geschaffen werden. Für das RAM sei das Problem nicht nur das, ob die Landesmittelverwaltung so oder so aufzuziehen sei, sondern es liege besonders darin,

Staatssekretär Landfried wünscht Kautelen zur Sicherstellung des Einflusses der „Finanzminister“ der Länder; Ermöglichung besonderer Verbindung vom Finanzressort des Reichs zu den Landesfinanzressorts. Außerdem weist *Staatssekretär Landfried* auf die engen Zusammenhänge jeder größeren Verwaltungsreform mit dem *Finanzausgleich* hin.

Staatssekretär Willikens erklärt sich mit dem Führergedanken der Landesregierung durchaus einverstanden. Er glaubt aber, daß zur erfolgreichen Durchführung der Erzeugungsschlacht für das Ernährungsministerium eine Zuständigkeitsverlagerung aus der obersten Landesinstanz in die Reichszentrale erforderlich ist, da die Einwirkungsmöglichkeit des Reichs auf landwirtschaftlichem Gebiete nicht zuletzt wegen der Zersplitterung und der Buntscheckigkeit der Verwaltung zu gering sei⁹.

Staatssekretär Dr. Stuckart entgegnet hierauf eingehend und weist darauf hin, daß schon heute jedes Ressort alle Machtmittel in der Hand habe, um seinem Willen bei den nachgeordneten Stellen zur Durchsetzung zu verhelfen, und daß die durch die Reform erstrebte Normung im Ergebnis den Zustand herbeiführt, den das Ernährungsministerium auf anderem Wege erstrebt.

Staatssekretär Posse bezeichnet das preuß[ische] Vorbild (Oberpräsident und Reg[ierungs]Präsident) als einzig mögliches Vorbild für die außerpreußische Regelung. Er verlangt, daß auch Verwaltungen, die zur Zeit als Sonderverwaltungen aufgezogen sind, in die allgemeine Verwaltung wieder einbezogen werden. Gegen Zentralismus in der Zuständigkeitsverteilung.

Staatssekretär Reinhardt betont die Notwendigkeit der Verminderung der Verwaltungsausgaben durch zweckmäßige und einheitliche Verwaltungsreform.

Staatsrat Neumann bittet die angedeutete Möglichkeit der Herstellung unmittelbarer Verbindung zwischen Ressortchef des Reichs einerseits und Abteilungsleiter bei der einheitlichen Landesregierung nicht zu verwirklichen. Ferner bittet er, die Länder unter 1 000 000 [Einwohner] nicht in die Regelung einzubeziehen, um nicht lebensunfähige Gebilde zu konservieren.

Nachdem der *Vertreter des Kultusministeriums* sich unter Anerkennung des Grundsatzes der Einheit der Verwaltung noch kurz geäußert hatte und der *Vertreter von Reichsmin. Heß* dessen Wunsch übermittelt hatte, bei freiwerdenden höheren Staatsämtern der Ministerpräsidenten und Landesminister zu gedenken¹⁰, stellt der Vors., *Staatssekretär Pfundtner*, Übereinstimmung sämtlicher Beteiligter in folgenden Punkten fest:

- 1.

Zuständigkeitsbereinigung unter den Reichsressorts ist dringlich. Der Grundsatz der Mitbeteiligung unter den Reichsressorts auf Grenzgebieten muß mehr als bisher beachtet werden.

- 2.

Bedingungslose Anerkennung, daß das Führerprinzip in den Landesregierungen eingeführt werden muß (Ausnahme für Bayern zu erwägen).

- 3.

Ablehnung jeglicher Neubildung von reichseigenen Spezialverwaltungen.

- 4.

die verschiedenen bisher selbständigen Zweige der Reichssozialverwaltung miteinander zu vereinigen, diese mit der Landesverwaltung auf sozialem Gebiet in der Mittelinstanz zu verbinden und sie dann geschlossen an die neue Mittelinstanz des Reichs heranzubringen. Er betone noch einmal, daß es ihm im Augenblick nur auf die Heranziehung der Landesregierungsbefugnisse, soweit sie sich auf Hoheitsaufgaben erstreckten, ankomme. Das müsse aber im Interesse der Vereinheitlichung im Verhältnis zu allen Ländern und mit möglichster Beschleunigung geschehen. Dann müsse sich die Reichszentrale in der Verwaltung auf die Konzeption der Gedanken und ihre Durchführung im großen beschränken; im übrigen sei größte Dezentralisierung nötig. Warte man hiermit noch länger oder sei man auf Teil- oder Zwischenlösungen angewiesen, so bestehe die Gefahr des Erstickens der Zentrale in Berlin in der Arbeit.“

⁹ Zu den Zielen des REM s. näher Dok. Nr. 142.

¹⁰ Nach dem Besprechungsvermerk Wiensteins (o. Anm. 1) sagte A. Wagner dabei: „Nach der Auffassung des Stellvertreters des Führers sei es natürlich ganz unmöglich, ausscheidenden Länderministern die Posten von Ministerialräten oder Ministerialdirigenten in Reichsministerien anzubieten, wie es geschehen sei. In Betracht kämen in erster Linie leitende Posten, wenn nicht in der Zentral-, so doch in der Provinzialinstanz.“ Der RIM ersuchte daraufhin die Reichsminister mit Geschäftsbereich durch RdErl. vom 6. 4. 35, für die „demnächst“ ausscheidenden Länderminister leitende Funktionen offenzuhalten; R 18/5439, S. 629f., R 43 II/496, Bl. 257.

Sofortige Ausarbeitung eines Verordnungsentwurfs oder von Richtlinien, die noch in der kommenden Woche Gegenstand einer Aussprache sein sollen. Bis dahin Zurückstellung aller Sonderwünsche¹¹.

¹¹ Der RIM wies die Reichsstatthalter am 5. 4. 35 sogleich an, „von etwaigen Vorschlägen für Ernennungen zu Mitgliedern der Landesregierungen bis auf weiteres abzusehen“; R 43 II/496, Bl. 256. Bereits am 8. 4. fand im RIM eine neuerliche interne Besprechung statt, die den von MR Medicus kurzfristig erstellten Entwurf einer „Dritten VO über den Neuaufbau des Reichs“ erörterte; R 18/5439, S. 631–637. Als Ergebnis dieser Beratungen arbeitete Medicus die VO am Folgetag um in den Entwurf eines „Gesetzes über die Neuordnung der Landesregierungen der außerpreußischen Länder“; ebd. S. 641–657, 577–587. Dieser wurde noch am 9. 4. StS Pfundtner vorgelegt (ebd. S. 639), nach dessen Fühlungnahme mit StS Landfried am 10. 4. auch RM Frick (ebd. S. 659). Der Entwurf übertrug die Aufgaben und Befugnisse der Landesregierung auf dessen bisherigen Vorsitzenden als „Präsidenten der Landesregierung in ... (Ort)“ (§ 1), unterstellte ihn der Dienstaufsicht des RIM, der fachlichen Leitung der jeweils zuständigen Reichsminister (§ 2) und verfügte die Umwandlung der Länderministerien in „Abteilungen“. Um denjenigen Reichsressorts, die eine eigene Fachverwaltung anstrebten, entgegenzukommen, sah § 3 (2) zwingend die Errichtung jeweils besonderer Abteilungen für „Erziehung und Kulturpflege“, „Landwirtschaft“, „Landesforsten“ und „Landesfinanzwesen“ vor. Nur in Bayern sollte die Landesregierung weiterhin aus dem MinPräs. (Siebert) und einem Innenminister (A. Wagner) bestehen (§ 8). § 9 schließlich ermöglichte eine erleichterte Liquidierung der kleineren Länder unter 1 Mio Einwohner. Zum Inhalt der Entwürfe s. auch BACHNICK S. 247–250.

Der GesEntw. sollte bereits am 12. 4. 35 der ins Auge gefaßten Ressortaussprache unterzogen werden; R 18/5439, S. 617, 639. Eine Einladung des RIM erging jedoch nicht, auch der Entwurf wurde den Ressorts nicht zugeschickt. Die Gründe sind aus den Akten nicht ersichtlich. Möglicherweise scheute Frick bei der bekannten Abneigung Hitlers gegen verfassungsrechtliche Festlegungen ein schnelles Vorpreschen und favorisierte dann eher den praktischen (im Ergebnis ebenfalls erfolglosen) Weg der Betrauung einzelner Reichsstatthalter mit der Führung von Landesregierungen; hierzu Dok. Nr. 173.

Zitierhinweis

Nr. 135 Staatssekretärbesprechung im Reichsinnenministerium vom 4. April 1935, 11 Uhr in:
Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d135>